

1518990-27.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518990-27.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518990-27.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3103336/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 22104760 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAN CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/02, 04/09 e 10/12, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, Yan confirmou que a porção de cocaína era para seu uso. Em audiência, não compareceu, sendo determinado o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Os policiais militares Danilo Simon de Souza e Guilherme Franco de Oliveira relataram que durante patrulhamento pela rua Professor Moacir de Oliveira, em frente à residência de número 5620, depararam-se com Yan Carlos Garcia de Oliveira em atitude suspeita olhando para o muro da residência. Realizaram sua abordagem e em revista pessoal foi localizada uma porção pequena e outra bem maior de pó branco semelhante a cocaína. Indagado, Yan alegou ser usuário e que a droga encontrada seria para uso próprio. Em audiência, confirmaram seus relatos.

De fato, perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Com efeito, ao contrário do suscitado pelo Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido." (STJ Recurso em Habeas Corpus nº 35.920, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, publ. DJe: 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que Yan trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de

6,710 gramas de cocaína, conforme laudo de fls. 10/12.

O réu é primário. Conta com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixe-se a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, com base no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra YAN CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado, advirta-o e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Franca, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA